



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akwirinus Doni Ola Alias Awi;
2. Tempat lahir : Sandakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yohanes Viany K. Burin, S.H., dan Elfiera E. M. K. Sebleku, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH SURYA NTT), yang beralamat di Jalan Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKK/PID/LBH.SNTT/LBT//2024 tanggal 10 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 10 Januari 2024 dengan nomor register 6/SKK/PID/2024/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 3/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKWIRINUS DONI OLA Alias AWI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AKWIRINUS DONI OLA Alias AWI berupa pidana penjara, selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju singlet warna putih bernoda merah diduga darah . Dikembalikan kepada Saksi Hertimus Nifu.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Hertimus Nifu, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AKWIRINUS DONI OLA Alias AWI pada hari Minggu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “Melakukan Penganiayaan” yang dilakukan terhadap Saksi HERTIMUS NIFU yang mana perbuatan dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa Bersama dengan Saksi HERTIMUS NIFU, Saksi FINSENSIUS SIGAR, Saksi REINARDUS RAE TONDA dan Saksi PIUS PELEA LEREK, Saksi DOMINIKA PENATEN OLA dan teman lainnya makan-makan di Pantai Desa Pada Kec. Nubatukan Kab. Lembata sembari makan-makan tersebut kemudian mengonsumsi alkohol secara Bersama, pada saat sedang minum alkohol Saksi HERTIMUS NIFU mengajak Saksi REINARDUS RAE TONDA untuk duel minum, namun Saksi REINARDUS RAE TONDA mengatakan “jangan bicara seperti itu karena kita sama-sama sales” lalu Saksi FINSENSIUS SIGAR mengatakan “bilang jangan hanya 1 (satu) gelas tapi 10 (sepuluh) gelas sekalian”. Pada waktu bersama Terdakwa mengajak Saksi DOMINIKA PENATEN OLA pergi ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 300 meter dari pantai pada yang masih beralamat di desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata untuk membuat bumbu ayam untuk membakar ayam, selesai membuat bumbu Terdakwa duduk membakar ayam tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WITA datang Saksi HERTIMUS NIFU, Saksi FINSENSIUS SIGAR, Saksi REINARDUS RAE TONDA dan Saksi PIUS PELEA LEREK dari arah Pantai lalu duduk – duduk sembari Terdakwa membakar ayam. Bahwa pada saat Saksi HERTIMUS NIFU sedang duduk dengan posisi membelakangi Terdakwa tersebut mendengar Terdakwa yang sedang membakar ayam menyebut nama Saksi HERTIMUS NIFU, lalu Saksi HERTIMUS NIFU mendengar namanya disebut oleh Terdakwa tidak terima dan tersinggung, lantas Saksi HERTIMUS NIFU membung gelas dan ceret yang berisikan air es, melihat hal tersebut kemudian Saksi FINSENSIUS SIGAR langsung memeluk Saksi HERTIMUS NIFU lantas Terdakwa marah yang melihat Saksi HERTIMUS NIFU membanting gelas dan ceret dirumahnya sehingga Terdakwa langsung bangun dan menedang kepala belakang HERTIMUS NIFU sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa kembali memukul Saksi HERTIMUS NIFU dengan tangan kianannya sebanyak 1

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbt



(satu) kali yang diarahkan pada bagian pelipis kanan, melihat kondisi tersebut maka Saksi FINSSENSIUS SIGAR langsung meleraikan Terdakwa dan membawa Saksi HERTIMUS NIFU ke arah jalan, lalu Saksi FINSSENSIUS SIGAR langsung berusaha membersihkan darah pada bagian pelipis Saksi HERTIMUS NIFU dan kemudian Saksi FINSSENSIUS SIGAR membawa Saksi HERTIMUS NIFU untuk diberikan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AKWIRINUS DONI OLA Alias AWI terhadap Saksi v HERTIMUS NIFU tersebut, Saksi HERTIMUS NIFU berdasarkan hasil visum et repertum No. RSUDL-182/71/XI/2023 tanggal 30 November 2023 RSUD Lewoleba yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. Muhammad Rafif Amir bahwa pada hasil pemeriksaan terhadap Saksi HERTIMUS NIFU ditemukan tanda luka memar pada bagian pelipis mata kanan dan kelopak mata kanan serta terdapat bengkak pada bagian belakang kiri diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa AKWIRINUS DONI OLA Alias AWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hertimus Nifu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan terkait perkara penganiayaan ini;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di halaman belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Finsensius Sigar, Saksi Reinardus Rae Tonda, Saksi Pius Pelea Lerek dan beberapa teman kantor lainnya ada acara kebersamaan makan bersama dan minum minuman beralkohol jenis tuak sebanyak 1 (satu)



jerigen di tepi pantai di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, kemudian Saksi menantang Saksi Reinardus Rae Tonda untuk duel minum dengan mengatakan “*saya mau tantang orang bajawa minum 1 (satu) gelas*”, lalu Saksi Finsensius Sigar menjawab “*jangan 1 (satu) gelas, tapi 10 (sepuluh) gelas sekalian*”, sehingga jawaban tersebut membuat Saksi tersinggung. Kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Saksi dan teman-teman semua pindah dari pantai ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan teman-teman duduk dan istri Terdakwa membawakan sebuah ceret berisikan air es dan gelas, sedangkan Terdakwa bersama adiknya sedang membakar ayam yang mana posisi Terdakwa tepat di belakang Saksi, saat itu Saksi sedang duduk berhadapan dengan Saksi Finsensius Sigar, dan Saksi Pius Pelea Lerek, kemudian Saksi mendengar Saksi Finsensius Sigar sedang berbicara dengan Saksi Pius Pelea Lerek sambil menyebut nama Saksi, sehingga Saksi tersinggung, lalu Saksi membanting ceret dan gelas yang ada di depan Saksi, lalu Saksi Finsensius Sigar langsung memeluk Saksi dari samping kiri, kemudian Terdakwa menendang Saksi dari arah belakang menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kanan Saksi, lalu saat Saksi menoleh ke belakang, Terdakwa langsung memukul wajah Saksi dengan tangan kanannya terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis bagian kanan Saksi, sehingga menyebabkan pelipis Saksi luka dan mengeluarkan darah sampai membasahi baju Saksi;

- Bahwa setelah penganiayaan tersebut Saksi Finsensius Sigar dan Saksi Reinardus Rae Tonda langsung menarik Saksi dan membawa Saksi ke arah jalan raya dan hendak membawa Saksi ke kantor mengobati pelipis Saksi, akan tetapi Saksi tidak mau dan meminta untuk diantar ke tempat kos kakak Saksi, namun Saksi Finsensius Sigar dan Saksi Reinardus Rae Tonda tetap membawa Saksi ke kantor, dalam perjalanan menuju kantor tepatnya di belokan menuju kantor, Saksi minta berhenti dan diturunkan dari motor, setelah itu Saksi langsung berbalik arah dengan berjalan kaki menuju kos kakak Saksi, dalam perjalanan Saksi bertemu dengan seorang polisi yang menanyakan tentang keadaan Saksi dan Saksi pun langsung meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong polisi tersebut untuk menghubungi kakak Saksi, setelah selesai menelpon, Saksi langsung di bawah ke SPKT Polres Lembata dan langsung membuat laporan tentang kejadian yang Saksi alami, selanjutnya Saksi ke rumah sakit dan luka pada pelipis Saksi di jahit;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai koperasi bagian lapangan;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) minggu karena luka pada pelipis kanan Saksi masih terasa sakit dan sekitar 1 (satu) bulan baru sembuh;
- Bahwa Saksi sendiri yang membayar biaya pengobatan akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi baru bekerja sebagai pegawai koperasi sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian penganiayaan;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa saat kejadian, istri Terdakwa sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi tidak punya masalah dengan Terdakwa dan istri Terdakwa, Saksi membanting ceret karena merasa kesal dengan Saksi Finsensius Sigar sehingga Saksi emosi;
- Bahwa Saksi dalam keadaan mabuk saat kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, saat bakar ayam Terdakwa tidak ada berbicara menyebut nama Saksi;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Terdakwa untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan akan tetapi karena saat itu Saksi masih dalam keadaan sakit sehingga Saksi tidak menerima, kemudian Terdakwa datang lagi dengan tujuan yang sama dan Saksi menerima permintaan maaf akan tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa karena mengikuti teman-teman lain yang pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya menjalani rawat jalan di rumah sakit;
- Bahwa pelipis Saksi sudah sembuh dan tidak ada gangguan lagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju singlet warna putih bernoda merah diduga darah adalah baju yang Saksi pakai saat penganiayaan terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

2. **Saksi Reinardus Rae Tonda**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Hertimus Nifu, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di halaman belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Hertimus Nifu, Saksi Finsensius Sigar, Saksi Pius Pelea Lerek dan beberapa teman kantor lainnya ada acara kebersamaan di tepi pantai di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, makan bersama dan juga ada minum minuman beralkohol jenis tuak sebanyak 1 (satu) jerigen, kemudian Saksi Hertimus Nifu menantang Saksi untuk duel minum dengan mengatakan "*saya mau tantang orang bajawa minum 1 (satu) gelas*", lalu Saksi Finsensius Sigar menjawab "*jangan 1 (satu) gelas tapi 10 (sepuluh) gelas sekalian*", setelah itu sekitar pukul 16.30 WITA Saksi dan teman-teman semua pindah dari pantai ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa bersama adiknya sedang membakar ayam, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan bermain bersama anak Terdakwa di dalam rumah, lalu Saksi mendengar ada yang memanggil nama Saksi sehingga Saksi keluar dan Saksi melihat Saksi Hertimus Nifu sudah dalam keadaan berdarah pada pelipis bagian kanan. Lalu Saksi langsung berlari ke arah Saksi Hertimus Nifu, di saat yang sama juga Saksi Finsensius Sigar memanggil Saksi untuk bersama sama membawa Saksi Hertimus Nifu ke kantor untuk mengobati lukanya, namun dalam perjalanan Saksi Hertimus Nifu ingin diantar ke rumah keluarganya saja, namun sampai di kos keluarganya, tidak ada orang, sehingga Saksi, Saksi Hertimus Nifu dan Saksi Finsensius Sigar lanjut

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



ke kantor, namun dalam perjalanan ternyata kunci kantor masih ketinggalan di rumahnya Terdakwa dan Saksi, Saksi Hertimus Nifu dan Saksi Finsensius Sigar pun memutuskan untuk ke kos salah satu karyawan yang beralamat di sekitaran kantor juga, namun sampai di sana tidak ada orang, sehingga Saksi Hertimus Nifu marah dan memaki Saksi Finsensius Sigar dengan kata "Tolo", lalu karena Saksi Finsensius Sigar tidak terima di maki seperti itu maka Saksi dan Saksi Finsensius Sigar pun meninggalkan Saksi Hertimus Nifu;

- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan cerita Saksi Finsensius Sigar bahwa Saksi Hertimus Nifu dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Finsensius Sigar bahwa Saksi Hertimus Nifu awalnya ditendang oleh Terdakwa menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kanan, kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan, sehingga luka dan berdarah;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Hertimus Nifu tidak pernah masuk kantor lagi;
- Bahwa setahu Saksi, antara Terdakwa dan Saksi Hertimus Nifu hubungannya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah mendatangi Saksi Hertimus Nifu untuk minta maaf dan menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Saksi Hertimus Nifu tidak menerima;
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan cerita Saksi Finsensius Sigar bahwa Terdakwa marah karena Saksi Hertimus Nifu membanting ceret dan gelas milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju singlet warna putih bernoda merah diduga darah adalah baju yang dipakai Saksi Hertimus Nifu saat penganiayaan terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Pius Pelea Lerek**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Hertimus Nifu, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di halaman belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Hertimus Nifu, Saksi Finsensius Sigar, Saksi Reinardus Rae Tonda dan beberapa teman kantor lainnya ada acara kebersamaan di tepi pantai kampung Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata makan bersama dan juga ada minum minuman beralkohol jenis tuak sebanyak 1 (satu) jerigen, lalu Saksi Hertimus Nifu mengajak Saksi Reinardus Rae Tonda duel minum dengan berkata "*saya mau tantang orang bajawa minum*", lalu Saksi merespon dan mengatakan kepada Saksi Hertimus Nifu dan Saksi Reinardus Rae Tonda bahwa "*jangan bicara seperti itu karena kita sama-sama sales*", setelah itu Saksi Hertimus Nifu masih tetap ingin menantang Saksi Reinardus Rae Tonda, sehingga Saksi Finsensius Sigar langsung menjawab Saksi Hertimus Nifu dengan berkata "*jangan hanya 1 (satu) gelas tapi 10 (sepuluh) gelas sekalian*", pada saat itu Saksi tidak terima sehingga ingin pulang ke rumah, namun salah satu teman bernama Saudara Usman datang dan menahan Saksi, setelah itu Saksi dan teman-teman semua sama-sama menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan teman-teman duduk bersama dan Terdakwa bersama adiknya sedang membakar ayam, setelah itu Saksi di terpon oleh istri Saksi untuk pulang ke rumah, namun pada saat itu Saksi memberikan telepon genggam ke Saksi Finsensius Sigar untuk berbicara kepada istri Saksi bahwa masih ada pimpinan jadi belum bisa pulang, selang beberapa menit kemudian Saksi Hertimus Nifu membanting ceret dan gelas yang membuat Terdakwa marah dan langsung menendang Saksi Hertimus Nifu dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, kemudian saat Saksi Hertimus Nifu menoleh belakang, Terdakwa langsung memukulnya lagi di bagian pelipis kanan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan pelipisnya berdarah, melihat kejadian itu Saksi langsung meleraikan Saksi Hertimus Nifu dan Terdakwa, lalu Saksi dan teman-

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman membawa Saksi Hertimus Nifu ke arah jalan, setelah itu Saksi mengajak Saksi Hertimus Nifu ke rumah Saksi untuk mengompres lukanya, namun Saksi Hertimus Nifu menolaknya, lalu Saksi Finsensius Sigar dan Saksi Reinardus Rae Tonda membawa Saksi Hertimus Nifu menggunakan motor menuju ke kantor, lalu Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan setelah beberapa menit kemudian Saksi pulang;

- Bahwa jarak antara Saksi dan Saksi Hertimus Nifu saat Saksi Hertimus Nifu dipukul sekitar 2 (dua) meter dan Saksi dan Saksi Hertimus Nifu saling berhadapan;
- Bahwa Saksi Hertimus Nifu tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian situasi masih cukup terang;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Hertimus Nifu sempat dirawat di rumah sakit karena pada malam setelah kejadian Saksi pergi menjenguk Saksi Hertimus Nifu di rumah sakit dan saat itu Saksi melihat pelipis Saksi Hertimus Nifu mendapat jahitan;
- Bahwa ceret dan gelas yang dibanting Saksi Hertimus Nifu saat itu dibawa oleh istri Terdakwa yang berisi air es untuk diminum Saksi dan teman-teman;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pembicaraan apa-apa, Saksi Hertimus Nifu langsung membanting ceret secara tiba-tiba;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Hertimus Nifu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa karena manajer Saksi ada di rumah Terdakwa sehingga Saksi juga ikut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju singlet warna putih bernoda merah diduga darah adalah baju yang dipakai Saksi Hertimus Nifu saat penganiayaan terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Finsensius Sigar**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Hertimus Nifu, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di halaman belakang rumah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut, karena Saksi ada di lokasi saat penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa, Saksi Hertimus Nifu, Saksi Reinardus Rae Tonda, Saksi Pius Pelea Lerek, dan beberapa teman lainnya ada acara kebersamaan di tepi pantai kampung Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata makan bersama dan juga ada minum minuman beralkohol jenis tuak sebanyak 1 (satu) jerigen, saat sedang minum Saksi Hertimus Nifu mengajak Saksi Reinardus Rae Tonda duel minum dengan berkata "Saya Mau Tantang Orang Bajawa", lalu Saksi langsung merespon dan menjawab Saksi Hertimus Nifu dengan mengatakan "jangan hanya 1 (satu) gelas tapi 10 (sepuluh) gelas sekalian", kemudian Saksi berbicara lagi kepada Saksi Hertimus Nifu dengan berkata "kalau mau duel minum kamu berdua saja jangan bawa-bawa nama daerah Bajawa", setelah itu Saksi dan teman-teman semua sama-sama menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan teman-teman duduk bersama lagi dan Terdakwa bersama adiknya sedang membakar ayam, selang beberapa menit kemudian Saksi Hertimus Nifu secara tiba-tiba membanting gelas dan ceret yang berisi air es yang di antar oleh istri Terdakwa. Hal tersebut membuat Terdakwa marah dan menendang Saksi Hertimus Nifu dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang Saksi Hertimus Nifu, setelah itu Terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pelipis kanan Saksi Hertimus Nifu yang menyebabkan pelipis sebelah kanan Saksi Hertimus Nifu luka dan berdarah, melihat kejadian ini Saksi langsung meleraikan Saksi Hertimus Nifu dan Terdakwa, lalu membawa Saksi Hertimus Nifu ke arah jalan, lalu Saksi bersama dan Saksi Reinardus Rae Tonda membawa Saksi Hertimus Nifu ke kantor untuk mengobati lukanya, akan tetapi dalam perjalanan sadar bahwa kunci kantor masih ada di rumah Terdakwa, sehingga Saksi memutuskan untuk ke kos salah satu karyawan kantor yang beralamat di sekitaran kantor juga, namun sampai di sana tidak ada orang, sehingga membuat Saksi Hertimus Nifu marah dan memaki Saksi dengan kata "ToLo", oleh karena itu Saksi marah dan langsung pulang



meninggalkan Saksi Hertimus Nifu di situ;

- Bahwa jarak antara Saksi dan Saksi Hertimus Nifu saat Saksi Hertimus Nifu dipukul sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi Hertimus Nifu tidak ada melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menjenguk Saksi Hertimus Nifu di rumah sakit pada malam hari kejadian tersebut dan saat itu Saksi melihat pelipis kanan Saksi Hertimus Nifu mendapat jahitan;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa tidak ada pertengkaran antara Saksi Hertimus Nifu dan Terdakwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi Hertimus Nifu membanting gelas dan ceret milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bersama manajer Saksi pernah mendatangi Saksi Hertimus Nifu untuk minta maaf akan tetapi Saksi Hertimus Nifu tidak menerima permintaan maaf tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju singlet warna putih bernoda merah diduga darah adalah baju yang dipakai Saksi Hertimus Nifu saat penganiayaan terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi Dominika Penaten Ola**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Hertimus Nifu, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di halaman belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada di rumah Terdakwa akan tetapi Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat penganiayaan terjadi Saksi sedang berada di depan rumah, sedangkan Saksi Hertimus Nifu dan Terdakwa di halaman belakang rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama Saksi Finsensius Sigar, Saksi Hertimus Nifu, Terdakwa, Saksi Pius Pelea Lerek, Saksi Reinardus Rae



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonda dan beberapa teman lainnya ada acara kebersamaan di Pantai Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Dalam acara kebersamaan itu Saksi Finsensius Sigar, Saksi Hertimus Nifu, Terdakwa, Saksi Pius Pelea Lerek, dan Saksi Reinardus Rae Tonda sedang duduk minum arak, lalu Terdakwa meminta Saksi pergi bersama dengannya ke rumahnya untuk membuat bumbu untuk membakar ayam, saat membuat bumbu datanglah Saksi Hertimus Nifu bersama dengan Saksi Finsensius Sigar, Saksi Pius Pelea Lerek, dan Saksi Reinardus Rae Tonda, kemudian duduk bersama-sama di halaman belakang rumah Terdakwa sambil menunggu Terdakwa membakar ayam, pada saat itu Saksi berada di depan rumah Terdakwa sedang bercerita dengan istri Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada suara ribut di luar dan ketika Saksi keluar ternyata Saksi Hertimus Nifu sudah terluka di bagian pelipis kanan dan mengeluarkan darah, setelah itu Saksi Finsensius Sigar dan Saksi Reinardus Rae Tonda membawa Saksi Hertimus Nifu ke arah jalan raya dan pergi mengobati Luka Saksi Hertimus Nifu di Kantor;

- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat bertanya mengapa pelipis Saksi Hertimus Nifu luka dan mengeluarkan darah karena Saksi takut akan tetapi setelah pulang barulah Saksi diceritakan oleh Saksi Finsensius Sigar bahwa Saksi Hertimus Nifu di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa luka pada pelipis kanan Saksi Hertimus Nifu mengeluarkan darah yang sangat banyak sampai mengalir ke baju yang digunakan oleh Saksi Hertimus Nifu;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari teman bahwa Saksi Hertimus Nifu sempat dirawat di rumah sakit dan lukanya mendapatkan jahitan;
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan cerita dari teman bahwa Terdakwa bersama manajer Saksi pernah mendatangi Saksi Hertimus Nifu untuk minta maaf;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju singlet warna putih bernoda merah diduga darah adalah baju yang dipakai Saksi Hertimus Nifu saat penganiayaan terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbt



persidangan sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/71/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rafif Amir, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Hertimus Nifu, dengan kesimpulan yang pada pokoknya ditemukan tanda luka memar pada bagian pelipis mata kanan dan kelopak mata kanan serta terdapat bengkok pada bagian kepala belakang kiri diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Hertimus Nifu, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di halaman belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 September sekitar pukul 17.00 WITA awalnya Terdakwa, bersama Saksi Hertimus Nifu, Saksi Finsensius Sigar, Saksi Reinardus Rae Tonda, serta beberapa teman sedang duduk di pantai Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata sambil makan - makan dan bakar - bakar serta minum Tuak dan Arak. Karena Lauknya habis, sehingga Terdakwa pergi membeli ayam 2 (dua) ekor, setelah pulang membeli ayam, lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk bakar ayam, berselang beberapa menit kemudian Saksi Hertimus Nifu bersama Saksi Finsensius Sigar, Saksi Reinardus Rae Tonda dan Saksi Pius Pelea Lerek ikut datang ke rumah Terdakwa dan duduk di halaman belakang rumah, saat itu Terdakwa dan adik sepupu Terdakwa sedang membakar ayam, lalu tiba-tiba Saksi Hertimus Nifu bangun, lalu memukul meja dan membanting ceret serta membuang gelas, melihat kejadian tersebut Terdakwa merasa marah karena Saksi Hertimus Nifu membanting ceret dan gelas milik Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri, sehingga Terdakwa langsung bangun dan menendang menggunakan kaki kanan dari arah belakang Saksi Hertimus Nifu hingga mengenai kepala bagian belakang Saksi Hertimus Nifu sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saat Saksi Hertimus Nifu menoleh ke arah belakang, Terdakwa langsung memukulnya lagi ke arah pelipis kanan menggunakan tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan terkepal. Setelah itu Saksi Hertimus Nifu langsung dibawa oleh Saksi Finsensius Sigar dan Saksi Reinardus Rae Tonda ke arah jalan raya, kemudian Saksi Hertimus Nifu, Saksi Finsensius Sigar dan Saksi Reinardus Rae Tonda pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa saat di Pantai, Terdakwa juga ikut mengonsumsi minuman beralkohol jenis tuak bersama Saksi Hertimus Nifu, Saksi Reinardus Rae Tonda, Saksi Pius Pelea Lerek, Saksi Finsensius Sigar, dan Saksi Dominika Penaten Ola;
- Bahwa Saksi Hertimus Nifu tidak jatuh saat ditendang dan dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat memukul Saksi Hertimus Nifu, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Saksi Hertimus Nifu karena Saksi Hertimus Nifu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Hertimus Nifu, tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa istri Terdakwa hanya seorang Ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada yang menafkahi istri Terdakwa saat Terdakwa di penjara saat ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi Hertimus Nifu;
- Bahwa saat kejadian Saksi Hertimus Nifu menggunakan baju singlet warna putih;
- Bahwa esok hari setelah kejadian Terdakwa mengunjungi Saksi Hertimus Nifu di rumah sakit dan saat itu Terdakwa melihat pelipis kanan Saksi Hertimus Nifu sedang diperban;
- Bahwa saat itu Terdakwa ingin membayar biaya pengobatan Saksi Hertimus Nifu akan tetapi Saksi Hertimus Nifu tidak mau;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi Hertimus Nifu sudah berdamai;
- Bahwa orang tua Terdakwa tinggal di Adonara, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa istri Terdakwa tinggal di desa Pada bersama anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), surat dan ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 1 (satu) lembar baju singlet warna putih bernoda merah diduga darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi bersama Saksi Hertimus Nifu, Saksi Finsensius Sigar, Saksi Reinardus Rae Tonda, Saksi Pius Pelea Lerek, Saksi Dominika Penaten Ola, dan teman-teman lainnya sedang makan bersama dan minum minuman alkohol jenis tuak di Pantai Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kemudian Saksi Hertimus Nifu menantang Saksi Reinardus Rae Tonda untuk duel minum dengan mengatakan "*saya mau tantang orang bajawa minum 1 (satu) gelas*", lalu Saksi Finsensius Sigar menjawab "*jangan 1 (satu) gelas, tapi 10 (sepuluh) gelas sekalian*", lalu sehingga jawaban tersebut membuat Saksi Hertimus Nifu tersinggung;
- Bahwa saat itu Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi bersama Saksi Dominika Penaten Ola pergi ke rumah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk membuat bumbu untuk membakar ayam;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi Hertimus Nifu, Saksi Finsensius Sigar, Saksi Reinardus Rae Tonda, dan Saksi Pius Pelea Lerek datang ke rumah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi, lalu Saksi Hertimus Nifu, Saksi Finsensius Sigar, dan Saksi Pius Pelea Lerek duduk di belakang rumah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi, lalu istri Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi membawakan sebuah ceret berisikan air es dan gelas, yang mana saat itu Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi sedang membakar ayam bersama adik sepupunya;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Hertimus Nifu mendengar Saksi Finsensius Sigar sedang berbicara dengan Saksi Pius Pelea Lerek sambil menyebut nama Saksi Hertimus Nifu, sehingga Saksi Hertimus Nifu tersinggung, lalu Saksi Hertimus Nifu membanting ceret dan gelas yang ada di depan Saksi Hertimus Nifu, melihat kejadian tersebut Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi merasa marah karena Saksi Hertimus Nifu membanting ceret dan gelas milik Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi sendiri, sehingga Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi langsung bangun dan menendang menggunakan kaki kanan dari arah belakang Saksi Hertimus Nifu hingga mengenai kepala bagian belakang Saksi Hertimus Nifu sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saat Saksi Hertimus Nifu menoleh ke arah belakang, Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi langsung memukul menggunakan tangan kanan terkepal ke arah pelipis kanan Saksi Hertimus Nifu sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pelipis kanan Saksi Hertimus Nifu terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya Saksi Finsensius Sigar dan Saksi Reinardus Rae Tonda membawa Saksi Hertimus Nifu pergi meninggalkan rumah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi untuk mengobati luka Saksi Hertimus Nifu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/71/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rafif Amir, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Hertimus Nifu, dengan kesimpulan yang pada pokoknya ditemukan tanda luka memar pada bagian pelipis mata kanan dan kelopak mata kanan serta terdapat bengkak pada bagian kepala belakang kiri diduga akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa alasan Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi menendang dan memukul Saksi Hertimus Nifu karena Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi marah karena Saksi Hertimus Nifu membanting ceret dan gelas milik Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi di rumah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi menyesal dan merasa sangat bersalah atas perbuatannya kepada Saksi Hertimus Nifu;
- Bahwa Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi belum pernah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi Hertimus Nifu telah memaafkan perbuatan Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju singlet warna putih bernoda merah diduga darah adalah baju yang dipakai Saksi Hertimus Nifu saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase “barangsiapa” tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek



hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeriangat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1996:245);

Menimbang, bahwa doktrin merumuskan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinargrafika, Jakarta : 2018, hlm. 132);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan



perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequatur effectus*) (*vide* Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi bersama Saksi Hertimus Nifu, Saksi Finsensius Sigar, Saksi Reinardus Rae Tonda, Saksi Pius Pelea Lerek, Saksi Dominika Penaten Ola, dan teman-teman lainnya sedang makan bersama dan minum minuman alkohol jenis tuak di Pantai Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hertimus Nifu menantang Saksi Reinardus Rae Tonda untuk duel minum dengan mengatakan “saya mau tantang orang bajawa minum 1 (satu) gelas”, lalu Saksi Finsensius Sigar menjawab “jangan 1 (satu) gelas, tapi 10 (sepuluh) gelas sekalian”, lalu sehingga jawaban tersebut membuat Saksi Hertimus Nifu tersinggung;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi bersama Saksi Dominika Penaten Ola pergi ke rumah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk membuat bumbu untuk membakar ayam;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi Hertimus Nifu, Saksi Finsensius Sigar, Saksi Reinardus Rae Tonda, dan Saksi Pius Pelea Lerek datang ke rumah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi, lalu Saksi Hertimus Nifu, Saksi Finsensius Sigar, dan Saksi Pius Pelea Lerek duduk di belakang rumah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi, lalu istri Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi membawakan sebuah ceret berisikan air es dan gelas, yang mana saat itu Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi sedang membakar ayam bersama adik sepupunya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Hertimus Nifu mendengar Saksi Finsensius Sigar sedang berbicara dengan Saksi Pius Pelea Lerek sambil menyebut nama Saksi Hertimus Nifu, sehingga Saksi Hertimus Nifu tersinggung, lalu Saksi Hertimus Nifu membanting ceret dan gelas yang ada di depan Saksi Hertimus Nifu, melihat kejadian tersebut Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi merasa marah karena Saksi Hertimus Nifu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting ceret dan gelas milik Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi di rumah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi sendiri, sehingga Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi langsung bangun dan menendang menggunakan kaki kanan dari arah belakang Saksi Hertimus Nifu hingga mengenai kepala bagian belakang Saksi Hertimus Nifu sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saat Saksi Hertimus Nifu menoleh ke arah belakang, Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi langsung memukul menggunakan tangan kanan terkepal ke arah pelipis kanan Saksi Hertimus Nifu sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pelipis kanan Saksi Hertimus Nifu terluka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Finsensius Sigar dan Saksi Reinardus Rae Tonda membawa Saksi Hertimus Nifu pergi meninggalkan rumah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi untuk mengobati luka Saksi Hertimus Nifu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/71/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rafif Amir, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Hertimus Nifu, dengan kesimpulan yang pada pokoknya ditemukan tanda luka memar pada bagian pelipis mata kanan dan kelopak mata kanan serta terdapat bengkak pada bagian kepala belakang kiri diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di belakang rumah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang dilakukan dengan cara Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi menendang menggunakan kaki kanan dari arah belakang Saksi Hertimus Nifu hingga mengenai kepala bagian belakang Saksi Hertimus Nifu sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saat Saksi Hertimus Nifu menoleh ke arah belakang, Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi langsung memukul menggunakan tangan kanan terkepal ke arah pelipis kanan Saksi Hertimus Nifu sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pelipis kanan Saksi Hertimus Nifu terluka dan mengeluarkan darah, dan mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kanan dan kelopak mata kanan serta terdapat bengkak pada bagian kepala belakang kiri sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/71/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rafif Amir, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, telah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Hertimus Nifu, dengan kesimpulan yang pada pokoknya ditemukan tanda luka memar pada bagian pelipis mata kanan dan kelopak mata kanan serta terdapat bengkak pada bagian kepala belakang kiri diduga akibat trauma benda tumpul tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi terhadap Saksi Hertimus Nifu tersebut telah mengakibatkan pelipis kanan Saksi Hertimus Nifu terluka dan mengeluarkan darah, luka memar pada bagian pelipis mata kanan dan kelopak mata kanan serta terdapat bengkak pada bagian kepala belakang kiri Saksi Hertimus Nifu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hertimus Nifu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa alasan Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi menendang dan memukul Saksi Hertimus Nifu karena Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi marah karena Saksi Hertimus Nifu membanting ceret dan gelas milik Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi di rumah Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi sendiri, dan Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi menyesal dan merasa sangat bersalah atas perbuatannya kepada Saksi Hertimus Nifu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hertimus Nifu dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Hertimus Nifu, dan Terdakwa belum pernah dihukum; tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbt



menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju singlet warna putih bernoda merah diduga darah tersebut telah disita dari Saksi Hertimus Nifu dan telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Hertimus Nifu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hertimus Nifu terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Saksi Hertimus Nifu telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan terhadap Terdakwa yang telah terbukti, Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, pembelaan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akwirinus Doni Ola Alias Awi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju singlet warna putih bermoda merah diduga darah;Dikembalikan kepada Saksi Hertimus Nifu.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Perela De Esperanza, S.H, sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., dan Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Victor J.Y. Kota Kally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Asri Sandra Firmanti, S.H., dan Eko Triadi Da Praku Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Perela De Esperanza, S.H.

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Victor J.Y. Kota Kally, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)